

통 보

1. 제 목 : 배분금 지급 업무 부적정
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「국세징수법」 제61조 제5항에 따라 압류재산 공매업무를 대행하면서 압류재산 매각대금을 배분하고 지급하는 업무를 수행하고 있으며, 조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제23조 제1항에 따라 압류재산매각대행 업무의 총괄·기획 및 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」 제55조 제1항 및 제3항에 따르면 배분기일에 배분계산서 원안이 확정되면 해당 채권자가 채권 계산서 제출시 신고한 금융회사 계좌로 지급하는 것이 원칙으로 되어 있으며

같은 요령 제58조에 따르면 체납액 해당 배분금, 배분계산서 원안에 이의가 있어 배분을 유보한 금액, 배분기일로부터 30일이 지나도 배분 받을 권리자(채권자 또는 체납자)에게 지급하지 못한 금액 등은 세무서장이 지정한 금융회사 계좌로 입금하도록 되어 있다.

한편, 「위임전결규정」 제3조 별표 위임전결 실행기준표[V-1-마-(4)]에 따르면 작성된 배분계산서와 상이하게 지급되는 경우의 전결권자는 부점장이고, 배분계산서와 동일하게 지급되는 경우의 전결권자는 팀장으로 정하고 있다.

따라서, 배분금을 지급할 때에는 위임전결 실행기준에 따른 전결권자에게 적절하게 보고하여야 하고, 배분할 금액을 배분계산서 상 채권자에게 배분금을 ‘지급’하는 행위와 체납액 해당 배분금, 배분이의, 배분기일로부터 30일 이상 경과 미지급 배분금 등의 사유로 위임기관에 ‘인계’하는 행위는 행위의 내용이나 목적이 엄연히 다르므로 명확히 구분하여 운영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 배분금 지급 절차 부적정

그런데 감사대상기간 중 최근 1년간(2019. 1. 1.~12. 31.) 12개 지역본부의 배분금 지급 실태¹⁾를 점검한 결과

0000지역본부는 2019. 5. 2. 00세무서로부터 수입한 체납자 000의 압류재산(0000-00000-000)에 대한 배분금을 지급하면서 배분계산서에 따른 배분대상자 중 근저당권자인 ●●●에게 지급하여야 할 배분금 200백만 원을 배분기일인 2019. 10. 23. (주0000²⁾ 명의의 계좌로 지급하였는데 이를 부점장이 아닌 팀장 전결로 처리한 것으로 확인되고

1) 체납 총당, 미지급·이의신청 인계, 법적조치, 공탁 제외한 0,000건

2) ‘배분금 지급승인 신청(0000지역본부-XXXXX, 2019. 10. 23)’문서의 붙임자료를 점검한 결과 근저당권자 △△△ 채권 양수인으로 확인됨

0000지역본부는 2017. 10. 17. 00시청으로부터 수입한 채납자 000의 압류재산(0000-000000-000)에 대한 배분금을 지급하면서 배분 계산서에 따른 배분대상자 중 근저당권자인 ●●●(ㄷ)에게 지급하여야 할 70,907,630원을 배분기일인 2019. 4. 3. 로부터 30일이 지난 2019. 5. 2. ▲▲▲³⁾ 명의의 계좌로 지급하였는데 이를 부점장이 아닌 팀장 전결로 처리한 것으로 확인되는 등

[표 22] 및 [별표 3] “배분대상과 다른 명의로 지급한 명세”와 같이 서울동부지역본부 등 11개⁴⁾ 지역본부에서 배분금 지급 58건에 대하여 배분계산서 상 배분대상과 다른 명의의 계좌로 지급할 때 모든 부점이 부점장 전결이 아닌 팀장 전결로 배분금을 지급한 것으로 확인되었다.

[표 22] 배분대상과 다른 명의로 지급시 팀장 결재 현황

(단위 : 건, 백만 원)

구분	합계	서울 동부	서울 서부	부산	경기	광주 전남	대전 충남	대구 경북	인천	전북	경남	강원
건수	58	“기재 생략”										
금액	1,745											

그리고 [별표 3] “배분대상과 다른 명의로 지급한 명세”와 같이 배분 계산서 상 배분대상과 다른 명의의 계좌로 지급할 때 담당자별·지급 사유별로 증빙자료의 첨부 유무가 제각각(첨부 19건, 미첨부 39건)이었으며

배분계산서에 따른 채권자 본인 명의의 계좌로 배분금을 지급하면 서도 「압류재산매각대행업무편람」 5)에서 정하는 바와 달리 ‘배분금 지급동의서’를 징구하고 있는 것으로 확인되었다.

3) 지역본부에 관련자료를 요청하여 점검한 결과 000(ㄷ)의 상속인으로 확인됨

4) 충북지역본부에서는 해당기간에 관련 사례 미발생

5) 「압류재산매각대행업무편람」 배분금의 지급(p386)에서는 배분요구서상 신고된 배분금 수령 계좌번호가 채권자의 것이 아닌 경우 배분기일에 해당 채권자로부터 배분금 지급동의서를 제출 받은 후 지급한다고 되어 있음

한편, 현행 ‘배분금지급동의서’ 양식에는 ‘예금주’ 기재란이 없는데 통장사본을 제출하더라도 의사표시의 확인을 위해 예금주 기재란 추가를 검토할 필요가 있다.

(2) 배분금 ‘지급’ 과 ‘인계’ 문서 구분 필요

국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」 제55조 제1항 및 「압류재산 매각업무요강」 제72조에서는 채권자에게 배분금을 ‘지급’하는 행위를 배분의 실시라고 정하고 있고

국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」 제58조 제1항 및 「압류재산 매각업무요강」 제74조에서는 배분계산서 작성을 완료한 때의 채납액 해당 배분금, 배분계산서 원안에 이의가 있어 배분을 유보한 금액, 배분한 금전 중 배분기일로부터 30일이 지나도 배분받을 권리자(채권자 또는 채납자)에게 지급하지 못한 금액을 관서의 장이 지정한 금융회사 계좌에 입금하는 행위를 ‘배분금 등의 인계’라고 정하고 있는 등 엄연히 구분되는 행위이다.

그런데 조세정리시스템에서는 배분계산서 상 배분대상자에게 지급 하는 문서, 배분이의·미지급 배분금을 위임기관에 인계하는 문서, 법적조치에 의하여 지급하는 문서, 법원에 공탁금을 입금하는 문서 등 모든 배분금 지급·인계 행위시 사유⁶⁾나 지급처와 상관없이 문서 제목을 일률적으로 ‘배분금 지급승인 신청’으로 정하고 있어 문서 제목만으로는 실제 행위의 내용을 알기 어려워 이를 명확히 구분하여 운영할 필요가 있다.

6) ‘배분금 지급승인 신청’ 문서에 지급 사유란이 있지만 문서를 확인해야 알 수 있으며 압류재산(0000-000000-000)의 경우 배분기일로부터 30일이 지난 ●●●의 배분금을 2019. 10. 1. 위임기관에 인계하면서 지급사유를 ‘배분참가’라고 표시

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 배분금 지급 관련 업무 및 문서를 전반적으로 검토하고 개선방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 각 지역본부로 하여금 압류재산 매각대금 배분계산서 상 배분대상자와 다른 명의의 계좌로 배분금을 지급하는 경우 통일된 증빙서류를 갖추어 부점장 전결로 지급하도록 하는 한편, 배분금 관련 문서의 제목 및 배분금지급동의서 양식 등을 정비하시기 바랍니다.(통보)ㄱ

7) '작성된 배분계산서와 상이하게 지급하는 경우' 부점장 전결 사항에 대하여 대다수 지역본부 업무담당자들이 해당 내용을 알지 못하고 모두 팀장 전결로 처리한 것으로 확인되어 이번 감사결과에서는 각 지역본부 앞 조치요구는 생략함

* 배분금 지급 관련 위임전결사항 변경 내역(「위임전결규정」)

개정일	부점장 전결 사항	비 고
2001. 10. 23	배분금의 지급 및 공탁	모든 배분금 지급 행위 부점장 전결
2003. 10. 17 ~ 현재	작성된 배분계산서와 <u>상이</u> 하게 지급하는 경우	'작성된 배분계산서와 동일하게 지급하는 경우' 는 팀장 전결로 하향

[별표 3]

배분대상과 다른 명의로 지급한 명세

(단위 : 건, 원)

지역 본부	순 번	관리번호	배분계산서상		실제 지급 명의	지급일자	배분금	증빙 첨부 (O,X)
			관계	배분명의				
합 계					58건	1,745,038,363원		O:19 X:39

“기재 생략”

지역 본부	순 번	관리번호	배분계산서상		실제 지급 명의	지급일자	배분금	증빙 첨부 (O,X)
			관계	배분명의				

“기재 생략”

지역 본부	순 번	관리번호	배분계산서상		실제 지급 명의	지급일자	배분금	증빙 첨부 (O,X)
			관계	배분명의				

“기재 생략”